

경 고 사 항

1. 제 목 : 방사선 발생장치 정기검사 소홀 및 행정처분 처리 부적정
2. 관계기관 : □□병원
3. 내 용 : □□병원에서는 「진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙」에 의거 진단용 엑스선 장치 등 55대에 대해서 정기적으로 검사를 실시하고 있습니다.

가. 방사선 발생장치 정기검사 소홀

『의료법』 제37조에 따르면, 의료기관 개설자나 관리자는 진단용 방사선 발생장치를 설치한 경우, 안전관리책임자를 선임하고 정기적으로 검사와 측정을 받아야 한다고 명시하고 있습니다.

또한, 「진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙」 제2조 및 제4조에 따르면 의료기관 개설자 및 관리자는 진단용 엑스선 장치, 진단용 엑스선 발생기, 전산화 단층 촬영장치 등 진단용 방사선 발생장치에 대해서는 사용하기 전에 검사기관의 검사를 받아야 하며, 최초 검사를 받은 날부터 3년마다 검사기관의 검사를 받도록 정하고 있습니다.

따라서, 진단용 방사선 발생장치 관리자는 진단용 엑스선 장치, 진단용 엑스선 발생기, 전산화 단층 촬영장치 등 진단용 방사선 발생장치에 대해서는 구입 후 사용하기 전에 검사기관의 검사를 받고, 최초 검사를 받은 날부터 3년마다 검사기관의 검사를 받아야 합니다.

아울러, 「의료법」 제63조에서는 「진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙」에 따라 진단용 방사선 발생장치 등에 대해서 정기검사를 받지 않았을 경우 일정한 기간을 정하여 그 시설·장비 등의 전부 또는 일부의 사용을 제한 또는 금지하거나 위반한 사항을 시정하도록 명할 수 있으며, 같은 법 제92조에서는 300 백만 원 이하의 과태료를 부과하도록 정하고 있습니다.

그런데, □□병원 진단용 방사선 발생장치 검사현황을 확인한 결과, [표 1]과 같이 '16.11.25.에 검사업체에 검사를 의뢰함에 따라 C-arm 엑스선 장치 2대는 정기검사 기한을 2일 초과, 양방사선(광자)골밀도 검사기는 정기검사 기한을 5일 초과하여 검사를 받았으며, 검사기한을 초과함에 따라 △△보건소에서는 '17. 2.13. 현장을 확인한 후 의료법위반과태료 부과고지서(과태료 2,400천 원)를'17. 2.15. □□병원으로 발송하였고, 과태료 #,###천 원은 ◇과 직원(◆장 남○○)이 개인 사비로 납부한 사실이 있습니다.

[표 1] 진단용 방사선 발생장치 미 검사 현황

품목분류명	제조번호	종전 검사일	검사 가능기간	검사일	초과일
C-arm형 엑스선장치	12962	'13.10.23	'16. 9.23 ~ 11.23.	'16.11.25.	2
C-arm형 엑스선장치	12961	'13.10.23	'16. 9.23 ~ 11.23.	'16.11.25.	2
양방사선(광자)골밀도 검사기	351530GA	'13.10.19	'16. 9.19 ~ 11.19.	'16.11.25.	6

또한, 건강보험심사평가원에서는'18. 6.22. 진단용 방사선 발생장치 미 검사 기간 동안에 □□병원에서 요양급여비용으로 청구한 내역에 대하여 □□병원을 방문하여 확인 하였으며, [표 2]와 같이 진단용 방사선 발생장치 미 검사기간에 시행한 검사 및 시술료 2,900천 원 상당을 환수예정 금액으로 확인한 사실이 있습니다.

[표 2] 진단용 방사선 발생장치 미 검사 기간 실적 현황

(단위 : 건/천 원)

품목분류명	미 검사기간	검사실적	부적정 검사실적	환수 예정금액
C-arm형 엑스선장치 2대	'16.11.23 ~ 11.24.	29	5	###
양방사선(광자)골밀도 검사기	'16.11.19 ~ 11.24.	98	53	#,###
계		127	58	#,###

나. 방사선 발생장치 정기검사 소홀로 강동구 보건소로부터 행정처분

우리공단 『행정업무의 효율적 운영에 관한 규정』 제10조 및 제18조, 같은 규정 시행세칙 제14조에는 종이문서를 접수할 때에는 처리부서에서 문서에 접수인을 찍어 접수하여 결재권자의 결재를 받아야 하며, 결재권자는 결재 시 문서의 처리

기한과 처리방법을 지시할 수 있도록 하고 있습니다.

따라서, 행정처분은 행정기관이 행하는 법 집행으로서의 공권력 행사이므로, □과에서는 행정기관으로부터 행정처분 사전통지, 과태료 고지서, 현장실사 등을 통보 받았을 때에는 사실관계 등을 확인하여 병원장 결재 및 지시를 받아 사후 조치를 취하는 것이 합당할 것입니다.

그런데, ◇과에서는 강동보건소의 현장실사(2017. 2.13.), 현장 확인 내용 및 의료법위반 의료기관 행정처분 알림 공문(2017. 3.12.)과 과태료 부과(2017. 2.15.)가 통보 되었는데도 문서 접수, 내부보고 등 행정 절차 없이 2018.7월 감사일 현재 까지 행정기관 처분문서를 개인이 임의 보관한 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ □□병원장은

- “가항”과 관련하여, 진단용 방사선 발생장치의 검사 가능 기간을 초과하여 검사를 실시하는 경우가 발생하지 않도록 진단용 방사선 발생장치 정기 검사에 대한 업무 프로세스를 개선하시기 바랍니다.(통보)
- “나항”과 관련하여, 행정기관으로부터 행정처분 등의 문서 접수, 내부보고 등에 대한 직원 교육을 실시하여 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다.(통보)
- 향후 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.(경고)